

1001450-33.2022.8.26.0634
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo
Comarca: Tremembé
Foro: Foro de Tremembé
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... NÃO VINGA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE ROUBO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO BANCO EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO BANCO EM FACE DAS TRANSFERÊNCIAS CONFIGURADO. RECURSO NÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tremembé
Foro de Tremembé
1ª Vara
Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001450-33.2022.8.26.0634 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1001450-33.2022.8.26.0634
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Requerente:
João Marcos Nogaroto Monteiro
Requerido:
Banco Pan S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo

Vistos.

Ajuizou-se a presente ação porque, vítima de furto do celular em 31/5/2022, comunicou às instituições financeiras com as quais mantém relação e também sua operadora de telefonia celular. Pouco depois do furto, os fraudadores realizaram 2 empréstimos feitos com transferência do numerário. Teve o nome inscrito no Serasa Experian em razão do inadimplemento das prestações mensais. Pretensão: declaratória de inexistência do(s) mútuo(s) e compensação pelos danos morais experimentados (R\$ 10.000,00).

Contestação (p. 76): ilegitimidade passiva ad causam; que não tem responsabilidade sobre a operação, senão terceiro fraudador; enfim, brada pela improcedência.

Manifestação sobre a contestação encartada.

F u n d a m e n t o e d e l i b e r o.

Inicialmente, tem-se que o reconhecimento da ilegitimidade, ativa ou passiva, impende a um abreviamento do curso processual de cuja apreciação deva restar claro que nem a parte autora, na ilegitimidade ativa, nem a parte ré, na ilegitimidade passiva, possam figurar num dos polos da demanda, justamente por não possuírem liame algum com o objeto litigioso, porque verdadeiramente o seria estranho. No entanto, não é o que se sucede neste processado. As partes que contendem nesta relação jurídico-processual são legítimas para figurarem nesta demanda, de cujo

desate vitorioso se deve dar no plano meritório, haja vista que, ainda que ténue a relação jurídico-material entre elas, não evita, nem obstaculiza a um exame do próprio mérito em ordem a julgar o pedido procedente ou improcedente.

Vale dizer: malgrado a bradada ilegitimidade passiva ad causam, nada se impede, sob a perspectiva da teoria da asserção ou da prospettazione, que deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações da parte autora, saia a parte arguente vencedora da ação, porém, no âmbito de um juízo meritório. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência que tem prevalecido no E. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, não é demais lembrar de que todo aquele que coparticipa da cadeia mercadológica tem a obrigação de responder aos consumidores pelos infortúnios que ocorram na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual, ainda que lhe remanesça direito de regresso contra quem de direito – no caso concreto, em relação ao proprietário do apartamento no qual não permaneceram os autores.

Enfim, reputo as partes legítimas, consignando-se que o interesse de agir é evidente, já que o processo revela-se como meio necessário e adequado ao fim pretendido. Assim, presentes os pressupostos necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo irregularidades a serem corrigidas, aprecio o meritum causae.

Pois bem.

O(A) demandado(a) tem responsabilidade objetiva pela ocorrência, haja vista que a(s) operação(ões) vergastada(s) é(são) fraudulenta(s) porque realizada(s) mediante embuste por terceiros com a utilização de aplicativo instalado no aparelho de telefonia móvel do(a) autor(a).

O credenciamento do(a) autor(a) à utilização de aplicativo pelo(a) demandado(a) impõe-se-lhe que assuma o risco inerente à tal atividade, mediante garantia de segurança nas operações por meios eletrônicos tal como ocorreria com as efetivadas presencialmente no interior das agências bancárias.

Ademais, no caso concreto, o(a) autor(a) não movimentava a conta há cerca de seis meses, e, bem por isso, não lhe é de imputar que a(s) operação(ões) que se contesta(m) estava(m) no âmbito do perfil deste consumidor.

Neste sentido, a Apelação Cível nº 1087927-46.2021.8.26.0100, de relatoria do e. Des. César Zalaf:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA. FURTO DE CELULAR E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS VIA PIX, ALÉM DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM SEQUÊNCIA AO EVENTO CRIMINOSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS A RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES TRANSFERIDOS/EMPRESTADOS INDEVIDAMENTE.

APELO DO AUTOR BUSCANDO DANOS MORAIS. SITUAÇÃO VIVIDA PELO APELANTE QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO, DIANTE DA RESISTÊNCIA EM SANAR O INFORTÚNIO CONSUMADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, OCASIONANDO SUBSTANCIAL DESGASTE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R\$ 5.000,00. PRECENTES DESTA E. CÂMARA.

INSURGÊNCIA DO BANCO C6 PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SOB ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA QUE NÃO VINGA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE ROUBO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DO BANCO EM PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DE PAGAMENTOS QUE EVITE A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS POR TERCEIROS QUE NÃO O TITULAR DA CONTA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO BANCO EM FACE DAS TRANSFERÊNCIAS CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

Presente este cenário, forçoso reconhecer como inexistente(s) o(s) mútuo(s) apontado(s) na inicial, concebendo o dano moral in re ipsa, especialmente em decorrência da negatização.

Com efeito, dada excepcionalidade e o desbordamento do limite naturalmente gerenciável da capacidade emocional de adaptação e resiliência aos fatores estressores, é motivo suficiente à restauração do prejuízo extrapatrimonial que sofreu, razão pela qual reputo o valor de R\$ 5.000,00 como o bastante aos fins terapêuticos a que se destina a compensação pelo dano moral e, nesse patamar, é que condeno, anotando-se que o valor pedido na exordial é desproporcional.

No mais, não desconheço o entendimento jurisprudencial que compreende que, enquanto na compensação pelos danos morais extracontratuais, o termo inicial dos juros moratórios seria o do evento danoso, na compensação pelos danos morais contratuais, o seria da citação.

Essa concepção só é razoável se se tratar de indenização por dano material.

Entretanto, tenho uma concepção diferente sobre o tema.

É indubitável que essa percepção é decorrente do que consta no enunciado sumular nº 54 do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

É evidente que, na responsabilidade extracontratual por dano material, essa assertiva é mais do que ponderada, à medida em que o prejuízo material do ofendido deve experimentar o influxo do juro de mora para o fim de que não haja (i) o enriquecimento sem causa do ofensor ante a demora no ressarcimento, e nem haja (ii) o empobrecimento do ofendido pelo fato de não ter sido indenizado (ou compensado) a seu tempo.

No que diz respeito à compensação pelos danos morais, essa compreensão não pode ser admitida, pois o magistrado, quando dimensiona o 'quantum debeatur', o faz ao valor presente, ao valor de agora.

O juiz, ao quantificar o valor a título de compensação pelos danos morais, não o faz com base naquela compensação que haveria por ocasião do evento danoso, mas o faz como se o evento danoso tivesse ocorrido no momento da prolação da sentença; logo, ele não pensa: se fosse compensar pelo dano moral à data do evento danoso, conferiria o valor de tanto. Não! Esse raciocínio é mesmo impensável.

Ele simplesmente colhe o fato provado, e lhe atribui ao dano uma compensação ao valor de agora, ao valor presente, de sorte ser inviável que os juros moratórios corressem, neste caso, do evento danoso, sob pena de 'bis in idem' - ou seja: ao valor presente, atual, a que chegou o juiz, se incrementariam retroativamente juros moratórios a um tempo que, sequer, se sabia o exato valor a compensação pelos danos morais.

Bem por isso, consigno que os juros moratórios na condenação à compensação pelos danos morais, com lastro em contrato -ou não- devem ter como termo inicial a publicação do pronunciamento judicial de arbitramento.

De acordo com todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão, confirmando-se a tutela provisória outrora conferida, para reconhecer, como inexistente(s), o(s) mútuo(s) identificado(s) na inicial, e para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R\$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigindo-se-o monetariamente pela Tabela Prática Para Cálculo e Atualização Monetária - INPC/IBGE do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e por juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos calculados desde a publicação desta sentença, ao que extingo o processo com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Lembrem-se de que a imputação de honorários à parte vencida deve observar não só o critério da sucumbência, mas também o da causalidade.

Porque sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Se após a imputação daquele percentual sobre o valor da condenação se chegar a um resultado inferior a R\$ 2.000,00, sob pena de remuneração indigna do profissional, este valor passará, doravante, a ser o montante devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais e, sobre ele é que se implementarão correção monetária pela Tabela Prática Para Cálculo e Atualização Monetária - INPC/IBGE do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a publicação desta sentença e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir do dia seguinte ao transcurso do prazo recursal, ainda que interposto recurso manifestamente intempestivo.

- Do Regime Financeiro de Atualização do Crédito Acessório.

Correção monetária das custas e despesas processuais: Tabela Prática Para Cálculo e Atualização Monetária - INPC/IBGE do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso.

Juros moratórios simples das custas e despesas processuais: 1% ao mês, cujo termo

inicial é a data da citação; no caso da demanda reconvençional, da data da intimação para respondê-la (CPC, art. 343, § 1º).

- Das Providências Cartorárias.

I - No caso de parcelamento judicial da taxa judiciária ainda não quitado por ocasião deste julgamento, fica a parte autora advertida, haja ou não recurso da r. sentença, de que deverá persistir nos pagamentos mensais, pois a condenação da parte sucumbente consiste no mero ressarcimento à parte autora daquilo que teve, e ainda eventualmente tenha, de pagar.

II - A z. serventia, bem por isso, fica igualmente advertida de que os processos findos não poderão ser arquivados sem que o escrivão judicial certifique nos autos estar integralmente paga a taxa judiciária com a respectiva vinculação da guia, os honorários devidos aos órgãos públicos ou entidades conveniadas, a multa prevista no § 2º, do art. 77, do Código de Processo Civil e as contribuições, ou sem que faça extrair certidão em que sejam especificadas essas parcelas para fins de inscrição da dívida ativa.

III - Antes da extração da certidão, deverá ser providenciada a notificação do responsável para o pagamento do débito e, não tendo sido atendida a notificação no prazo de 60 dias da expedição da notificação, a certidão extraída será encaminhada à Procuradoria do Estado de São Paulo.

IV - De acordo com o Comunicado nº 2199/2021 (Protocolo nº 2021/37370 - Processo nº 2015/28299), as guias DARE não deverão ser queimadas no Portal de Custas, Recolhimentos e Depósitos, mas a adoção da queima automática não dispensa as Unidades Judiciais da conferência da regularidade do valor recolhido e do lançamento da certidão nos autos, confirmada a inutilização. Caso o advogado junte a guia DARE em petição inicial ou intermediária, mas não informe seu número no peticionamento, a guia não será apresentada na tela de "Despesas Processuais" e, como consequência, não vinculada ao processo e não será queimada/inutilizada. Com isso, atenta às orientações do magistrado, a Unidade Judicial poderá, com base no artigo 196, inciso III, NSCGJ, expedir ato ordinatório para intimação do advogado, a fim de regularizar a pendência por meio de novo peticionamento (intermediário) com a indicação da guia emitida e paga.

Com respeito às custas, deve-se observar o Comunicado Conjunto nº 2682/2021 (CPA 2021/89689) - Fluxo de controle do recolhimento de Custas.

V - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nos termos do disposto no artigo 102, inciso VI das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, compete às unidades judiciais, antes da remessa dos autos à Segunda Instância, a elaboração de certidão com a indicação do valor correto do preparo, bem como o valor efetivamente recolhido. O preparo será calculado conforme o disposto no artigo 4º, inciso II, da Lei-SP nº 11.608/2003 e levará em consideração o valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Em caso de condenação de quantia líquida, esta será considerada para o cálculo, nos termos do § 2º do artigo 4º, incluindo-se todas as verbas fixadas na sentença. O preparo também poderá levar em consideração a quantia estabelecida pelo magistrado, caso o valor da condenação não seja líquido. Para a elaboração do cálculo de atualização do valor das custas do preparo, conforme Provimento CG nº 01/2020, deverá ser utilizada a planilha "TAXA JUDICIÁRIA - PREPARO" elaborada pela SPI 3.5.1 - Serviço de Desenvolvimento de Planilhas e Sistemas, disponível em (Intranet - Cálculos Judiciais - Planilhas de Cálculos e Conferência de Taxa Judiciária/Despesas -> Planilha para Apuração Taxa Judiciária) ou diretamente no link: <https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>. Para maiores informações, também é possível acessar o vídeo.

VI - Antes da remessa dos autos à Superior Instância, os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes:

VI.i - revisarão a numeração das folhas dos autos, nos termos do art. 91 das NSCGJ;

VI.ii - certificarão nos autos eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da intimação, às partes, da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações e motivações respectivas;

VI.iii - formarão autos suplementares, se o processo envolver questão de alto risco, conforme determinação judicial, facultada a digitalização das peças processuais, as quais serão armazenadas em disco rígido (estação de trabalho), com cópia de segurança (backup) em pen drive, sob a responsabilidade do escrivão judicial;

VI.iv - zelarão pelo correto encaminhamento dos autos.

VI.v - indicarão, obrigatoriamente, na certidão de remessa, a inclusão de mídia(s), ou sua eventual inexistência.

VI.vi - certificarão o valor do preparo e a quantia efetivamente recolhida com a vinculação da utilização do documento ao número do processo, nos termos do art. 1093 das NSCGJ, deixando para apreciação da instância superior eventuais irregularidades; vide, a propósito, Comunicado CG nº 136/2020.

VI.vii - observarão se os autos se encontram sem qualquer pendência (juntada de petições, expedientes pendentes de assinatura, certificação de publicações, de recolhimento de custas iniciais e preparo, cadastro atualizado de advogados e outros), corrigindo-se imediatamente se o caso.

Anoto que o pagamento dos honorários do advogado participante do Convênio DPESP/OAB será realizado de acordo com a tabela de honorários prevista no seu respectivo Termo; se o caso for, expeça-se a respectiva certidão independentemente de pedido expresso nos exatos termos do Comunicado nº CG nº 2234/2017 (Processo CPA nº 2016/105112), cabendo à parte interessada sua impressão através do sistema informatizado. Atente-se quanto a isso, e também ao que dispõem os Comunicados CG nº 1215/2018 (Processo nº 2013/97846), CG nº 1502/2018 (Processo nº 2016/105112), CG nº 1506/2018 (Processo nº 2013/97846), CG nº 52/2015 (processo CPA 2011/30231 - CPA 2019/112150), republicado por conter alterações nos itens 2 e 3 e acréscimo dos itens 4 e 5, e CG nº 1924/2021 (CPA nº 2020/52165).

- Do Trânsito em Julgado.

Transitado em julgado, atente-se:

I - O cumprimento de sentença, ainda que à vista de r. decisão proferida em autos físicos, tramitará necessariamente pelo meio eletrônico, devendo-se a parte credora, no caso de se exigir o cumprimento de r. decisão prolatada em autos físicos ou em autos digitais, mas cujo título executivo tenha sido formado em outro Juízo, instruir o incidente com (i) a r. decisão, (ii) a certidão de trânsito em julgado, quando o caso, (iii) o mandado de citação cumprido e procurações outorgadas aos advogados das partes e, considerando-se a parte exequente necessário, outras peças processuais que lhe convier.

I.i - Em qualquer caso, todavia, cuidando-se de obrigação de pagar quantia líquida, considerando-se tal a que dependa de simples cálculos aritméticos, ou já fixada em liquidação, dependerá de requerimento do exequente, cuja petição deverá vir acompanhada também do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, qual constará o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da parte exequente e da parte executada, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil; o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; os termos, inicial e final, dos juros e da correção monetária atualizados quando se tratar de execução por quantia certa, a periodicidade da capitalização dos juros - se for o caso; e assim como a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

I.ii - No ato do requerimento, ressalvadas as hipóteses específicas, já poderá a parte credora apresentar a planilha complementar, esta com o acréscimo de 10% de multa legal do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, e de honorários advocatícios de 10% para esta específica fase, para a situação de inadimplemento, cujo incidente deverá ser deflagrado nos moldes do preceituado no Comunicado CG nº 438/2016 - Protocolo CPA nº 2015/036348 - SPI.

I.iii - Enfim, no portal e-SAJ, deve-se escolher a opção "Petição Intermediária de 1º Grau", categoria "Execução de Sentença" e selecionar a classe, conforme o caso: "156 - Cumprimento de Sentença" ou "157 - Cumprimento Provisório de Sentença" ou "12078 - Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública".

I.iv - Assinalo que o requerimento de cumprimento de sentença, nesses moldes, será

cadastrado como incidente processual apartado, com numeração própria.

I.v - Advirto a parte credora que só considero como 'valor devido' aquele que esteja acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (planilha), sob pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à cognoscibilidade judicial.

I.vi - Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral.

I.vii - "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios."

II - Independentemente de nova intimação, e para o caso de cumprimento de sentença, sigam as orientações da PARTE I do Comunicado CG nº 1789/2017 (Protocolo CPA nº 2015/55553 - SPI) do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; também, fica a z. serventia advertida de que, finda a fase de conhecimento e havendo expectativa de prosseguimento com o cumprimento de sentença, sigam as observações das PARTES II e III, do mesmo Comunicado.

II.i - A petição de requerimento de cumprimento de sentença deverá ser endereçada ao processo de conhecimento nesses moldes: (a) no peticionamento eletrônico, acessar o menu "Petição Intermediária de 1º Grau"; (b) preencher o número do processo principal; (c) no campo "Categoria", selecionar o item "Execução de Sentença"; (d) no campo "Tipo da Petição", selecionar o item "156 - Cumprimento de Sentença" ou "157 - Cumprimento Provisório de Sentença" ou "12078 - Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública", conforme o caso.

II.ii - Finda a fase de conhecimento e havendo expectativa de prosseguimento com o cumprimento da sentença, deverá a Serventia:

II.ii.i - Nas hipóteses de procedência e procedência parcial, lançar a movimentação "Cod. 60698 - Trânsito em Julgado às Partes - Proc. em Andamento", para mantê-lo na situação "Em Andamento" e aguardar no prazo por 30 dias; decorrido o prazo de 30 dias do trânsito em julgado e na omissão do vencedor da demanda em ajuizar o cumprimento, providenciar o arquivamento da ação de conhecimento. Lançar, então, a movimentação "Cód. 61614 - Arquivado Provisoriamente". Nos feitos digitais, o sistema moverá automaticamente o processo para a fila de "Arquivados".

II.ii.ii - Na hipótese de improcedência, lançar a movimentação "Cód. 60690 - Trânsito em Julgado às Partes - com Baixa" para a devida anotação automática no Distribuidor (NSCGJ, art. 59); decorrido o prazo de 30 dias do trânsito em julgado e na omissão do vencedor da demanda em ajuizar o cumprimento providenciar o arquivamento da ação de conhecimento. Lançar, então, a movimentação "Cód. 61615 - Arquivado Definitivamente". Nos feitos digitais, o sistema moverá automaticamente o processo para a fila de "Arquivados".

III - Tratando-se de autos de ação de conhecimento no formato digital, devem-se arquivá-los com o lançamento da movimentação "Cód. 61615 - Arquivado Definitivamente" tão logo haja o cadastro do cumprimento de sentença.

IV - A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) ou em razão da estabilização da tutela (art. 304 do CPC), e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado (ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado). No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça (sentença ou acordo), considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor (à execução, à execução fiscal, à adjudicação, à alienação ou à arrematação) e os embargos de terceiro.

Siga a Serventia o roteiro acima, e também o Comunicado CG nº 641/2015 (Processo CPA nº 2014/042981) republicado em 18/2/2020, e o Comunicado Conjunto nº 277/2020

em razão dos Provimentos CSM nºs 2.549/2020, 2.550/2020, 2551/2020 e 2552/2020. Eventual inscrição de dívida por multas processuais não recolhidas, deve-se obedecer ao que dispõe o Comunicado Conjunto nº 589/2021 (CPA Nº 2020/56470). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tremembe, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA